

THEONE SUPER APP

GESCHÄFTLICHE BETEILIGUNGS- UND INHABERVEREINBARUNG

zwischen Gero Walther, Scarlett Stilling und Carmen Walther

Herrn Gero Walther

– nachfolgend „Partei 1“ –

Frau Scarlett Stilling

– nachfolgend „Partei 2“ –

Frau Carmen Walther

– nachfolgend „Partei 3“ –

gemeinsam nachfolgend die „Parteien“ oder „Eigentümer“ genannt.

PRÄAMBEL

Die Parteien sind gemeinsam an dem Geschäftsprojekt TheONE SUPER APP beteiligt und beabsichtigen, die Marke TheONE / TheONE SUPER APP gemeinsam zu halten, aufzubauen, weiterzuentwickeln und wirtschaftlich zu verwerten.

Mit dieser Vereinbarung werden insbesondere die gemeinschaftliche Markeninhaberschaft, die wirtschaftliche Beteiligung am laufenden Geschäft, die Verwendung betrieblicher Mittel, die Nichtübertragbarkeit der Beteiligungen, die Lizenzierung, ein möglicher Verkauf sowie die Rechtsfolgen beim Tod einer Partei geregelt.

Die Parteien verfolgen das gemeinsame Ziel, den langfristigen Wert der TheONE SUPER APP und der damit verbundenen Marke gemeinschaftlich aufzubauen und zu sichern.

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die gemeinschaftliche geschäftliche und wirtschaftliche Beteiligung der Parteien an der TheONE SUPER APP sowie an der damit verbundenen Marke TheONE / TheONE SUPER APP.

Die Vereinbarung erfasst insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der App sowie der damit verbundenen Marken-, Namens-, Kennzeichen-, Lizenz-, Nutzungs-, Software-, Technologie- und sonstigen Schutzrechte, soweit diese Rechte den Parteien gemeinschaftlich zustehen.

§ 2 Gemeinsame Markeninhaberschaft

Gero Walther, Scarlett Stilling und Carmen Walther werden als gemeinsame Inhaber der Marke TheONE / TheONE SUPER APP eingetragen.

Die Markenrechte werden von allen drei Parteien gemeinschaftlich gehalten. Alle drei Parteien sind gleichberechtigte Mitinhaber der gemeinschaftlichen Markenrechte.

Die Parteien verpflichten sich, bei der entsprechenden Markenmeldung beziehungsweise Registrierung alle drei Parteien als gemeinsame Markeninhaber anzugeben beziehungsweise eintragen zu lassen.

Soweit weitere Marken, Logos oder Kennzeichen speziell für die TheONE SUPER APP angemeldet werden, sollen diese grundsätzlich ebenfalls gemeinschaftlich auf die drei Parteien eingetragen werden, sofern die Parteien nicht einstimmig schriftlich etwas anderes vereinbaren.

Keine Partei ist berechtigt, ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung der anderen beiden Parteien allein über die gemeinschaftlichen Markenrechte oder wesentliche Teile davon zu verfügen.

§ 3 Wirtschaftliche Beteiligung am laufenden Geschäft

Die aus dem laufenden Geschäftsbetrieb der TheONE SUPER APP tatsächlich vereinnahmten und der TheONE SUPER APP zurechenbaren Nettoerlöse werden wie folgt verteilt:

Gero Walther: 30 %

Scarlett Stilling: 30 %

Carmen Walther: 30 %

Kosten-, Investitions- und Betriebsbudget: 10 %

Als Berechnungsgrundlage gelten grundsätzlich die tatsächlich vereinnahmten Nettoerlöse ohne gesetzliche Umsatzsteuer.

§ 4 Kosten-, Investitions- und Betriebsbudget

Die verbleibenden 10 % werden ausschließlich für betriebliche Zwecke der TheONE SUPER APP eingesetzt. Hierzu gehören insbesondere:

- Marketing und Werbung sowie Social Media und Öffentlichkeitsarbeit
- Events, Veranstaltungen, Messen und Präsentationen
- Bürobedarf und Geschäftsausstattung
- Computer, Mobiltelefone und sonstige technische Geräte
- Software, Softwarelizenzen, Hosting-, Server-, Domain- und IT-Kosten
- App-Entwicklung, technische Weiterentwicklung, Wartung und Betreuung
- Miet- und Nebenkosten für Geschäftsräume
- Buchhaltung, Steuerberatung und Rechtsberatung
- betriebliche Steuern, Gebühren und Abgaben
- Versicherungen, Bank- und Zahlungsverkehrskosten
- geschäftlich veranlasste Reise- und Veranstaltungskosten
- sonstige nachweislich betriebliche Aufwendungen der TheONE SUPER APP

Das 10%-Budget stellt keine persönliche Vergütung oder persönliche Beteiligung einer der drei Parteien dar. Eine Verwendung für private Zwecke ist ausgeschlossen.

§ 5 Transparenz und Abrechnung

Die Einnahmen der TheONE SUPER APP sowie die Verwendung des Kosten-, Investitions- und Betriebsbudgets sind ordnungsgemäß und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Jede der drei Parteien hat das Recht auf Einsicht in die für die Berechnung ihrer wirtschaftlichen Beteiligung relevanten Abrechnungen. Gleiches gilt für die Verwendung des 10%-Budgets.

§ 6 Nichtübertragbarkeit an Dritte

Die wirtschaftliche Beteiligung der drei Parteien sowie ihre gemeinschaftlichen Rechte an der Marke sind persönlich und grundsätzlich nicht auf Dritte übertragbar.

Keine Partei darf ihre Beteiligung oder ihren Anteil an den gemeinschaftlichen Markenrechten ohne vorherige Zustimmung der anderen Parteien vollständig oder teilweise verkaufen, abtreten, verschenken, verpfänden, übertragen oder auf sonstige Weise einem Dritten dauerhaft einräumen. Dies gilt auch für mittelbare Gestaltungen, durch die ein Dritter wirtschaftlich an die Stelle einer der Parteien treten würde.

§ 7 Schutz der Beteiligungsrechte

Die vereinbarten wirtschaftlichen Beteiligungen von jeweils 30 % dürfen nicht einseitig reduziert, aufgehoben oder verwässert werden.

Die Aufnahme von Investoren, Kooperationspartnern, Vertriebspartnern oder sonstigen Geschäftspartnern führt nicht automatisch zu einer Verringerung der Beteiligungsrechte.

Eine Änderung der wirtschaftlichen Beteiligungsstruktur bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung aller drei Parteien.

§ 8 Tod einer Partei

Verstirbt eine der drei Parteien, soll deren wirtschaftliche Beteiligung an der TheONE SUPER APP den beiden überlebenden Parteien zu gleichen Teilen zustehen.

Die bisherige wirtschaftliche Beteiligung der verstorbenen Partei von 30 % wird somit zu jeweils 15 Prozentpunkten den beiden verbleibenden Parteien zugerechnet.

Überlebende Partei 1: 45 %

Überlebende Partei 2: 45 %

Kosten-, Investitions- und Betriebsbudget: 10 %

Die Parteien verfolgen ausdrücklich das gemeinsame Ziel, dass die wirtschaftliche Beteiligung einer verstorbenen Partei nicht dauerhaft auf außenstehende Dritte oder Erben übergeht, sondern zwischen den ursprünglich beteiligten und noch lebenden Parteien fortgeführt wird.

Verstirbt anschließend eine weitere Partei, soll deren zu diesem Zeitpunkt bestehende wirtschaftliche Beteiligung der zuletzt verbleibenden ursprünglichen Partei zustehen.

Die Parteien verpflichten sich, ergänzende erb-, gesellschafts-, marken- oder sonstige rechtliche Regelungen vorzunehmen, soweit diese zur rechtssicheren Umsetzung des hier festgelegten gemeinsamen Willens erforderlich sind.

§ 9 Markenrechte im Todesfall

Die Parteien verfolgen ebenfalls das Ziel, dass beim Tod eines der drei gemeinschaftlichen Markeninhaber dessen Rechte an der Marke TheONE / TheONE SUPER APP von den verbleibenden ursprünglichen Markeninhabern fortgeführt werden.

Ein dauerhafter Eintritt außenstehender Dritter in die gemeinschaftliche Markeninhaberschaft soll ausgeschlossen werden, soweit dies rechtlich wirksam gestaltet werden kann.

Die Parteien verpflichten sich, die hierfür gegebenenfalls erforderlichen erbrechtlichen, markenrechtlichen oder sonstigen Erklärungen und Vereinbarungen ergänzend zu treffen.

§ 10 Verkauf der TheONE Marke / TheONE SUPER APP

Ein vollständiger oder teilweiser Verkauf der TheONE Marke, der TheONE SUPER APP oder wesentlicher damit verbundener Rechte ist ausschließlich mit der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung aller drei Eigentümer zulässig.

Solange alle drei Parteien beteiligt sind, ist die Zustimmung von Gero Walther, Scarlett Stilling und Carmen Walther erforderlich. Für einen Verkauf gilt das Prinzip der Einstimmigkeit.

Keine einzelne Partei und auch nicht zwei der drei Parteien sind berechtigt, gegen den Willen der dritten Partei einen vollständigen oder teilweisen Verkauf verbindlich zu beschließen oder durchzuführen.

Die Zustimmung aller drei Parteien muss vor Abschluss des entsprechenden Verkaufs- oder Übertragungsvertrages schriftlich erfolgen. Ein ohne die erforderliche Zustimmung abgeschlossener Verkauf stellt einen Verstoß gegen diese Vereinbarung dar.

§ 11 Verteilung des Verkaufserlöses

Bei einem von allen drei Eigentümern genehmigten Verkauf werden zunächst die unmittelbar durch die Verkaufstransaktion entstehenden notwendigen externen Kosten vom Verkaufserlös abgezogen. Hierzu zählen insbesondere Notarkosten, Rechtsanwaltskosten und sonstige unmittelbar mit der Durchführung des Verkaufs verbundene externe Transaktionskosten.

Der danach verbleibende Nettoverkaufserlös wird zu gleichen Teilen unter den drei Eigentümern aufgeteilt.

Gero Walther: 1/3 des Nettoverkaufserlöses

Scarlett Stilling: 1/3 des Nettoverkaufserlöses

Carmen Walther: 1/3 des Nettoverkaufserlöses

Die im laufenden Geschäft geltende Aufteilung von 30 % / 30 % / 30 % / 10 % findet auf einen vollständigen Verkauf der TheONE Marke und TheONE SUPER APP keine Anwendung.

Sind aufgrund der Todesfallregelung zum Zeitpunkt eines späteren Verkaufs nur noch zwei der ursprünglichen Eigentümer beteiligt, wird der verbleibende Nettoverkaufserlös zu gleichen Teilen zwischen diesen beiden Eigentümern aufgeteilt.

§ 12 Lizenzierung

Die TheONE Marke und/oder die TheONE SUPER APP können im Rahmen von Lizenzvereinbarungen national und international wirtschaftlich verwertet werden. Hierunter fallen insbesondere:

- Markenlizenzen
- Länder- und Gebietsrechte
- Master-Lizenzen
- Softwarelizenzen
- Technologie- und Nutzungsrechte
- vergleichbare kommerzielle Lizenzmodelle

Wesentliche exklusive Lizenzvereinbarungen, langfristige Master-Lizenzen sowie die exklusive Vergabe vollständiger Länder- oder Gebietsrechte bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung aller beteiligten Eigentümer.

Damit soll insbesondere ausgeschlossen werden, dass die Einstimmigkeitsregelung für einen Verkauf durch eine wirtschaftlich vergleichbare langfristige oder exklusive Lizenzvereinbarung umgangen wird.

§ 13 Verteilung von Lizenzeinnahmen

Einnahmen aus Lizenzvereinbarungen gelten als geschäftliche Einnahmen der TheONE SUPER APP. Solange alle drei Parteien beteiligt sind, gilt folgende Verteilung:

Gero Walther: 30 %

Scarlett Stilling: 30 %

Carmen Walther: 30 %

Kosten-, Investitions- und Betriebsbudget: 10 %

Die Berechnung erfolgt grundsätzlich auf Basis der tatsächlich vereinnahmten Nettoerlöse ohne Umsatzsteuer.

§ 14 Wesentliche Entscheidungen

Folgende Entscheidungen bedürfen der vorherigen Zustimmung aller drei Eigentümer:

- vollständiger oder teilweiser Verkauf der TheONE Marke oder TheONE SUPER APP
- Übertragung wesentlicher Marken- oder Schutzrechte
- Verpfändung oder Belastung wesentlicher gemeinschaftlicher Markenrechte
- Vergabe langfristiger exklusiver Master-Lizenzen
- Vergabe ausschließlicher Länder- oder Gebietsrechte von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung
- Übertragung von Rechten, die wirtschaftlich einem Verkauf gleichkommt
- Änderung der Beteiligungsquoten
- Aufnahme eines Dritten als Mitinhaber der Marke
- dauerhafte Aufgabe oder Veräußerung wesentlicher Teile des Geschäftsmodells

§ 15 Keine einseitige Verfügung

Keiner der drei Eigentümer darf allein Handlungen vornehmen, die geeignet sind, die gemeinschaftlichen Eigentums-, Marken- oder wirtschaftlichen Beteiligungsrechte der anderen Parteien wesentlich zu beeinträchtigen.

Insbesondere darf keine Partei ohne die erforderliche Zustimmung der anderen Eigentümer Rechte an TheONE an Dritte übertragen oder einem Dritten eine Rechtsposition verschaffen, die einem Eigentumsrecht wirtschaftlich gleichkommt.

§ 16 Änderungen und Ergänzungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen mindestens der Textform, soweit gesetzlich oder aufgrund des betreffenden Rechtsgeschäfts keine strengere Form vorgeschrieben ist.

Änderungen der Beteiligungsquoten, der gemeinschaftlichen Markeninhaberschaft, der Verkaufsregelungen oder der Todesfallregelungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung aller betroffenen Parteien.

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung grundsätzlich unberührt.

Die Parteien verpflichten sich, eine unwirksame oder undurchführbare Regelung durch eine rechtlich zulässige Regelung zu ersetzen, die dem gemeinsam beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für unbeabsichtigte Regelungslücken.

§ 18 Anwendbares Recht

Für diese Vereinbarung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit gesetzlich zulässig.

§ 19 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch alle drei Parteien in Kraft.

Jede Partei bestätigt mit ihrer Unterschrift, den Inhalt dieser Vereinbarung gelesen und verstanden zu haben und mit den darin enthaltenen Regelungen einverstanden zu sein.

Jede Partei erhält eine von allen drei Parteien unterzeichnete Ausfertigung dieser Vereinbarung.

Ort: _____

Datum: _____

UNTERSCHRIFTEN

Gero Walther

Unterschrift: _____

Datum: _____

Scarlett Stilling

Unterschrift: _____

Datum: _____

Carmen Walther

Unterschrift: _____

Datum: _____